

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1622/2533

บริษัทธานินทร์อุตสาหกรรม จำกัด กับ
พวก

โจทก์

นายธงไท เฉลยชีพ

จำเลย

นายธงไท เฉลยชีพ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันขอใช้
หลักทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
334,335,352,353,91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
353 จำคุกกระหนงละ 3 เดือน เรียงกระหนงลงโทษรวมจำคุก15 เดือน การนำสืบของ
จำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 10 เดือน ข้อหา
อื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงได้ (อันดับ 95 แผ่นที่ 2)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 94)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาลฎีกาสั่งยกคำร้อง (อันดับ 88)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 23 แผ่นที่ 2, อันดับ 65 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคา 200,000 บาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน และดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคา 200,000 บาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน และดำเนินการต่อไป

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-จำลอง สุขศิริ-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
